

통 보

1. 제 목 : 구조개선기업 인수 자산의 임대차보증금 공제금액에
대한 연체료 산정 기준 마련 필요
2. 소관부점 : 기업자산인수처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업자산인수처는 「업무분장세칙」 제21조 제3, 4호에 따라 중소·중견기업 대상 자산매입 후 임대방식의 자산 인수 업무, 해당 인수 자산의 정리·임대 및 관리 업무를 수행하고 있으며, 구조개선기업 등 보유 자산의 인수·관리 및 매각에 관한 업무를 수행하기 위한 기준과 절차 및 방법을 정한 「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」(이하 “구조개선요강”이라 한다)의 소관부점이다.¹⁾

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

구조개선기업 등으로부터 자산을 인수한 후 해당 자산(이하 “인수자산”이라 한다)을 매각한 구조개선기업에 재임대하거나 개별 임차인 등에게

1) 기업자산매각지원처는 「업무분장세칙」 제22조 제1, 5호에 따라 구조조정자산(선박 제외) 인수(출·투자 포함) 업무(중소·중견기업 대상 자산매입 후 임대 방식의 자산 인수는 제외), 해당 인수자산의 정리·임대 및 관리 업무를 수행하고 있는데, 이는 코로나19로 인한 유동성 위기 기업 지원 정책인 「기업자산 매각지원 프로그램」에 따른 업무이며, 위 프로그램에 따라 자산매입 후 임대(Sale & Leaseback) 또는 자산매입 후 보유(Buy & Hold) 방식으로 인수한 자산은 구조개선요강에 따라 관리하고 있음(「기업자산 매각 지원 프로그램」 인수자산 관리·처분 기본계획, 기획조정실-210, 2021. 1. 14.)

임대하는 경우에 구조개선요강 제44조에 따르면 납부기일에 납입되지 않은 임대료, 관리비 등(이하 “연체임대료 등”이라 한다)이 있는 경우 임대차보증금에서 공제할 수 있고, 공제한 경우에는 임차인에게 사후에 서면으로 통지하며 통지된 날로부터 7일 이내에 공제금액을 보충하도록 되어 있으며

구조개선요강 제40조에 따르면 별지 제8호서식 부동산임대차계약서(구조개선기업용) 또는 별지 제9호서식 부동산임대차계약서(일반임차인용)를 활용하여 임차인과 임대차계약을 체결하는데, 각 서식 제2조 제4항에 따르면 임대인은 임대차보증금에서 임대료, 관리비 등 임차인이 임대인에게 지불하여야 할 비용 등을 임의로 공제하여 임대인의 채권에 충당할 수 있고, 이 경우 임대인은 임차인에게 서면으로 사전 또는 사후 통지하고 임차인은 서면통보를 받은 날로부터 일주일 이내에 공제금액을 보충하도록 되어 있다.

대법원 판례(2005. 9. 28. 선고 2005다8323, 8330 판결 등)에 따르면 임대차 계약에 있어 임대차보증금은 임대차계약 종료 후 목적물을 임대인에게 명도할 때까지 발생하는 임대차에 따른 임차인의 모든 채무를 담보하는 것이라고 되어 있는바, 임대차보증금에서 연체임대료 등을 공제한 경우 임차인으로 하여금 공제금액을 보충하도록 하고 보충의무를 이행하지 않을 경우 연체료를 청구함으로써 임대차보증금의 담보 기능을 임대차목적물의 명도 시까지 계속 유지할 필요가 있다.

따라서 인수자산의 임대차계약상 연체임대료 등이 발생하여 이를 임대차보증금에서 공제하는 경우 임대차보증금의 담보로서의 기능을 유지할 수 있도록 연체료를 청구하되, 연체료가 과다·과소 청구되지 않도록 연체료 산정에 관한 기준을 명확하게 설정·운영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간 중 인수자산의 임대차계약상 임대차보증금에서 연체 임대료 등을 공제하고 보충을 요구한 사례의 실태를 점검한 결과

구조개선요강은 인수자산의 임대차계약상 임대차보증금에서 연체 임대료 등을 공제하고 임차인에게 보충을 요구하는 경우와 관련하여 제44조에서 연체임대료 등이 발생하여 임대차보증금에서 공제한 경우 임차인에게 사후에 서면으로 통지하며 통지된 날로부터 7일 이내에 공제금액을 보충하도록 규정하고 있을 뿐이고

임차인이 보충기한 내에 공제금액을 보충하지 않아 임차인에게 공제금액에 대한 연체료를 청구하는 경우에 연체료 기산일을 언제로 정하여야 하는지에 관하여는 아무런 기준을 두고 있지 않았는데

이에 대해 기업자산인수처는 ❶공제일의 익일을 연체료 기산일로 정하여야 한다는 입장인 반면, 임차인에게 공제금액에 대한 연체료를 청구한 실제 사례들에서는 다음과 같이 ❷보충기한 말일의 익일을 연체료 기산일로 정하고 있는 것으로 확인되었다.

임차인 ■■■■■■에 대한 2018. 12. 27.자 임대차계약(“기재 생략”)과 관련하여, 공사는 2020. 5. 13. 임대차보증금에서 5개월분(2019년 12월~2020년 4월분) 임대료 등 ×원을 공제하면서 임차인에게 통지를 받은 날로부터 일주일 이내에 보충할 것을 청구하였으나 임차인은 보충기한 내에 공제 금액을 보충하지 않았고

이에 따라 공사는 2020. 5. 21. 임차인에게 5월 임대료 등과 함께

공제금액(×원)에 대하여 ②보충기한 말일의 익일인 2020. 5. 21.로부터 기산하여 2020. 6. 1.까지의 연 7%²⁾의 연체료 ×원을 청구하였는바, 만일 ①공제일의 익일인 2020. 5. 14.로부터 기산하여 2020. 6. 1.까지의 연체료를 청구했을 경우라면 연체료 ×원을 청구할 수 있었을 것이므로 연체료 기산일을 언제로 정하는지에 따라 연체료 ×원의 차이가 발생하는 것으로 확인되었다.

또한, 임차인 ●●●●●●●●에 대한 2022. 3. 24.자 임대차계약(“기재생략”)과 관련하여, 공사는 2022. 8. 1. 임대차보증금에서 5개월분(2022년 3월~7월분) 임대료 등 ×원을 공제하고 임차인에게 2022. 8. 10.까지 보충하도록 요구하였으나 임차인은 보충기한 내에 공제금액을 보충하지 않았고

이에 따라 공사는 2022. 8. 18. 임차인에게 8월 임대료 등과 함께 공제금액(×원)에 대하여 ②보충기한 말일의 익일인 2022. 8. 11.로부터 기산하여 2022. 8. 31.까지의 연 5%³⁾의 연체료 ×원을 청구하였는 바, 만일 ①공제일의 익일인 2022. 8. 2.로부터 기산하여 2022. 8. 31.까지의 연체료를 청구했을 경우라면 연체료 ×원을 청구할 수 있었을 것이므로 연체료 기산일을 정하는 기준에 따라 연체료 ×원의 차이가 발생하는 것으로 확인되었다.

따라서, 임대차보증금에서 연체임대료 등을 공제한 후 임차인이 보충기한 내에 공제금액을 보충하지 않아 연체료를 청구할 때에 연체료 기산일을 임의로 지정하여 연체료를 과다·과소 청구하는 사례가 발생

2) 2018. 12. 27.자 임대차계약 제8조 제2항 제1호에 따라 연체기간이 1개월 미만인 경우에 연체이율 연 7%를 적용

3) ‘코로나19 피해부담 완화를 위한 인수재산 임대료 인하 연장 승인(6차)’(기업자산인수처-3205, 2022. 6. 27.)에 따라 2022. 7. 1.~12. 31.까지의 기간에는 연체이율 연 5%를 적용

하지 않도록 연체료 기산일 등에 관한 기준을 정하여 구조개선요강(별지 제8호 및 제9호 서식 부동산임대차계약서를 포함함)에 반영할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 기업자산인수처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 임대차보증금 공제금액에 대한 연체료 기산일 등에 관한 기준을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항⁴⁾

기업자산인수처장은 구조개선기업 등으로부터 인수한 자산을 임대한 후 연체임대료 등이 발생하여 임대차보증금에서 공제하는 업무와 관련하여 공제금액에 대한 연체료 기산일 등에 관한 기준을 마련하여 「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」(별지 제8호 및 제9호 서식 부동산임대차계약서를 포함함)에 반영하시기 바랍니다.(통보)

4) 기업자산매각지원처도 「기업자산 매각지원 프로그램」에 따른 자산 인수, 임대 및 관리 업무를 수행하고 있으나 위 프로그램에 따라 자산매입 후 임대(Sale & Leaseback) 또는 자산매입 후 보유(Buy & Hold) 방식으로 인수한 자산의 관리 업무는 구조개선요강을 따르고 있는 점 등을 고려하여, 기업자산매각지원처에는 조치요구하지 않고 구조개선요강의 소관부점인 기업자산인수처에서 통일적인 기준을 마련하도록 하고자 함